CONVENIO DE COLABORACIÓN

En la Localidad de la Ciudad de Mendoza, a los 18 días del mes de agosto del 2025, entre **ASOCIACIÓN BIOQUÍMICA DE MENDOZA (ABM)** quien fija domicilio especial físico en **Av. Belgrano N°925, Ciudad-Capital, Mendoza, República Argentina,** y domicilio especial electrónico en: gerencia@abm.org.ar / secretaria@abm.org.ar, **CUIT:30-54550865-2,** representada en este acto por la **BIOQ. MARÍA ELBA BEATRIZ DAMIANI,** DNI N°20.357.313, en su calidad de Presidente, y el **BIOQ. PABLO ALEJANDRO TORNELLO,** DNI N°30.924.266, en su calidad de Secretario, ambos integrantes de la Comisión Directiva de ABM con facultades legales y estatutarias suficientes para este acto, denominándose en lo sucesivo a la Entidad como ***"LA ASOCIACIÓN" o "ABM"***, por una parte; y **DELTA S.A.,** quien fija domicilio especial físico en calle **José Federico Moreno N°1519, Ciudad-Capital, República Argentina,** y domicilio especial electrónico en: cdorparmucci@clinicasantamaria.com.ar, **CUIT: 30-70892867-0,** representada en este acto por el **Cdor. Javier Parmucci, *DNI N°*14.473.836,** en su calidad de Gerente Comercial, en lo sucesivo denominada **"LA CLÍNICA",** por la otra parte; reconociéndose recíprocamente los contratantes en el carácter en que intervienen, plena capacidad jurídica para celebrar el presente ***"CONVENIO DE COLABORACIÓN"***, en un todo de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, normas indisponibles del Código Civil y Comercial de la Nación referentes a la materia y sujeto primariamente a las cláusulas y estipulaciones que a continuación se detallan:----------

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO*: "LA ASOCIACIÓN"** a través de su estructura sistematizada se compromete a realizar el asesoramiento, contralor, auditoría y gestión de cobro de las ordenes bioquímicas de las Obras Sociales y/o Prepagas, que se encuentran detalladas en la nómina de prestaciones que se acompaña por separado en el **"ANEXO I"**, el cual es parte integrante de este convenio. Específicamente, *se compromete a la realización de todas las gestiones administrativas relacionadas con el cobro de las* prácticas de análisis bioquímicos realizadas en el laboratorio o los laboratorios pertenecientes a ***"LA CLÍNICA", de pacientes ambulatorios.----------

CLÁUSULA SEGUNDA - MODALIDAD*: "LA ASOCIACIÓN"** gestionará en forma exclusiva el procesamiento de las órdenes bioquímicas emitidas y autorizadas a ***"LA CLÍNICA" dentro del marco normativo y reglamentario vigente. Para ello, ***"LA CLÍNICA"*** deberá remitir a **"LA ASOCIACIÓN"** las órdenes bioquímicas de los pacientes ambulatorios con la documentación respaldatoria correspondiente, en los plazos y condiciones establecidas en el presente convenio y sus anexos. **"LA ASOCIACIÓN"** verificará la correcta confección de las órdenes, auditará los datos y procederá a la presentación y tramitación ante los financiadores del sistema de salud. La gestión de cobro será llevada a cabo por **"LA ASOCIACIÓN"** en representación de ***"LA CLÍNICA"***, sin que ello implique asunción de responsabilidad sobre la efectiva cancelación de las prestaciones por parte de las OOSS, Prepagas, Institutos de Salud, etcétera. En caso de observaciones o débitos aplicados por los financiadores, **"LA ASOCIACIÓN"** realizará los reclamos correspondientes dentro de los términos y condiciones que tiene estipulados.-

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

CLÁUSULA TERCERA - DURACIÓN: *La duración del presente* **"CONTRATO DE COLABORACIÓN"** *es de un (1) año contado a partir del día de la fecha de ésta celebración, el cual a su vencimiento será renovado automáticamente por un periodo igual, excepto que cualquiera de las partes manifestare a la otra mediante comunicación fehaciente al domicilio físico o al domicilio electrónico constituidos en este contrato, y con no menos de treinta (30) días de anticipación su voluntad de no renovarlo. Producida la notificación, las partes tendrán treinta (30) días para el cumplimiento de todas las obligaciones recíprocas que pudieran estar pendientes a la fecha de resolución. No obstante tanto* **"LA ASOCIACIÓN"** *como* **"LA CLÍNICA"**, *tienen la potestad de rescindirlo sin la presente cláusula de preaviso, concretamente cuando una de las partes haya incurrido en un incumplimiento grave de las obligaciones asumidas a su cargo, en este caso la otra parte que haya cumplido, podrá rescindir sin preaviso mediante comunicación fehaciente al domicilio físico o al domicilio electrónico constituidos.*----------

CLÁUSULA CUARTA - ARANCELES: *Los aranceles de las prestaciones bioquímicas incluidas en las órdenes a procesar de* **"LA CLÍNICA"**, *serán los establecidos por los Nomencladores Bioquímicos (NBUs) respectivos pautados por la* **"LA ASOCIACIÓN"**, *al momento de cada facturación con el valor de la Unidad Bioquímica (UB) también pactada por la* **"LA ASOCIACIÓN"**, *con los diferentes financiadores del sistema de salud incluidos en el* **"ANEXO I"**. *A su vez toda actualización periódica del Nomenclador Bioquímico Unificado (NBU), o la incorporación de nuevas prácticas o desafectación*

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

de otras, se le trasladará a ***"LA CLÍNICA"****. Como al igual que todas las variaciones futuras del valor de la Unidad Bioquímica (UB) que acuerde* ***"LA ASOCIACIÓN"****, por motivo de una recomposición de costos, variaciones económicas sobrevinientes o cualquier otra causa.----------*

CLÁUSULA QUINTA - CONTRAPRESTACIÓN: *Para cubrir los costos operacionales de las gestiones individualizadas,* ***"LA ASOCIACIÓN"*** *retendrá el diez y medio (10,5%) de la facturación mensual correspondiente a* ***"LA CLÍNICA"*** *por las órdenes bioquímicas que gestione a través de sus sistemas. Dicho porcentaje podrá se computado a su vez, como cuota social variable del bioquímico/bioquímica asociado/a de la ABM, a designarse, quien será a su vez el profesional responsable a cargo por las prestaciones bioquímicas realizadas en el laboratorio de* ***"LA CLÍNICA"****, cuya designación se encuentra individualizada e incluida también en el* ***"ANEXO I".----------***

CLÁUSULA SEXTA - INCUMPLIMIENTOS DE TERCEROS: *En caso de falta de pago o incumplimiento por parte de los financiadores del sistema (OOSS, Prepagas, etc.) o de cualquier tercero en los plazos establecidos por* ***"LA ASOCIACIÓN"****, por causas no atribuibles a ésta.* ***"LA CLÍNICA"*** *no se los podrá requerir ni reclamar bajo ningún concepto a la Asociación Bioquímica de Mendoza, atento a que la gestión colaborativa desplegada por* ***"LA ASOCIACIÓN"****, es realizada por cuenta y orden exclusiva de* ***"LA CLÍNICA".----------***

CLÁUSULA SÉPTIMA - DÉBITOS: *Los débitos parciales o totales por cualquier concepto que las Obras Sociales, Prepaga, Institutos de Salud, o entes análogos con los mismos*

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

fines, aplique a las prestaciones facturadas serán comunicados a ***"LA CLÍNICA"****, para su conocimiento. En estos casos la* ***"LA ASOCIACIÓN"*** *se compromete a gestionar, si correspondiere, todos los reclamos respectivos tendientes a la restitución, devolución o reintegro de los montos debitados o rechazados, indebidamente por las OOSS o Prepagas incluidas en el* ***"Anexo I".***----------

CLÁUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES - DEBERES - PROHIBICIONES: ***"LA CLÍNICA"****, se compromete a colocar a disposición de la* ***"LA ASOCIACIÓN"*** *en el tiempo y la forma que ésta le señale, todas las órdenes bioquímicas a gestionar con su respectiva documentación complementaria, necesaria para la efectivización de la prestación colaborativa encomendada. Del mismo modo ser reitera que la* ***"LA ASOCIACIÓN"****, no será responsable por los débitos en facturas, descuentos y/o rechazos efectuados o realizados por las Obras Sociales y Prepagas, en razón de las ordenes bioquímicas pertenecientes a* ***"LA CLÍNICA"****. Por otra parte* ***"LA CLÍNICA"*** *se compromete a designar un bioquímico/a, quien será el profesional referente y único responsable a cargo de las prácticas bioquímicas frente a la* ***"LA ASOCIACIÓN"*** *o frente a cualquier tercero, que* se encuentren incluidas en cada orden de análisis ingresada para su gestión de cobro. Cabe mencionar que el bioquímico/a responsable a designarse por ***"LA CLÍNICA"****,* deberá ser asociado de la Asociación Bioquímica de Mendoza, con cuota al día quedando sometido/a a la aplicación de toda la normativa estatutaria y reglamentaria vigente de la ***"LA ASOCIACIÓN".***----------

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

CLÁUSULA NOVENA - RESCISIÓN UNILATERAL: *La falta de cancelación de dos o más liquidaciones dentro del término de sesenta (60) días hábiles desde su confección, faculta a* ***"LA CLÍNICA"****, a disponer la suspensión de la prestación realizada por* ***"LA ASOCIACIÓN"****. Todo ello sin perjuicio de las acciones tendientes al cobro en mora. Asimismo, el incumplimiento de esta cláusula faculta a* ***"LA CLÍNICA"*** *a dar por rescindido el presente convenio.*----------

CLÁUSULA DÉCIMA - CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD: Mediante la suscripción del presente ***"CONVENIO DE COLABORACIÓN"***, se compromete ***"LA ASOCIACIÓN"*** a guardar la máxima reserva y secreto sobre los datos e información a que acceda en virtud de la prestación de colaboración pautada, a utilizar dicha información solamente para el fin específico al que se la ha destinado en este contrato, a no comunicar o hacer pública la información no clasificada como "pública", y a observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos e información, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente. Esta obligación de reserva y confidencialidad seguirá en vigencia aún después del vencimiento del plazo, de la rescisión o resolución de este convenio y/o de sus adendas, o cese o interrupción de la prestación colaborativa convenida.----------

CLÁUSULA *DECIMOPRIMERA* - MODIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS:

Las partes acuerdan que toda modificación, enmienda, adenda, instrucción,

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

modificación de anexos o cualquier otro elemento derivado del presente **"CONVENIO DE COLABORACIÓN"** que sea comunicado por medios electrónicos, incluyendo pero no limitándose a correos electrónicos u otras plataformas digitales previamente acordadas, será considerado parte integrante del convenio y tendrá plena validez y eficacia jurídica, siempre que dichas comunicaciones sean emitidas por representantes autorizados y/o delegados y/o administrativos designados por cada parte.----------

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA - DOMICILIOS: *Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales emergentes del presente contrato, las partes constituyen domicilio en los "ut supra" denunciados, tanto en los domicilios físicos como en los domicilios electrónicos, donde tendrán indistintamente pleno efecto y validez todas las notificaciones que se remitan.* ----------

CLÁUSULA DECIMOTERCERA - COMPETENCIA: *Ambas partes se someten a la competencia ordinaria de los Juzgados de la Ciudad de Mendoza, renunciando expresamente a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiera corresponderles.* -----

Para constancia y fiel cumplimiento de lo pactado de buena fe, las partes suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto a través de medios electrónicos. --

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza

ANEXO I

PRESTACIONES

I.- CONTROL, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE COBRANZAS DE OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS CAPITADAS.

a) PAMI: Limite de 800 órdenes por mes, con revisión trimestral de la conveniencia de la cantidad ingresada.-

b) OSEP: Sin Límite.-

II.- CONTROL, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE COBRANZAS DE OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS NO CAPITADAS.

a) OSDE: Sin Límite.-

b) RESTO DE LOS FINANCIADORES: Sin Límite.-

III.- PROVEEDURÍA DE INSUMOS Y ADQUISICIONES CONJUNTAS

a) Programa de compras y adquisiciones conjuntas.-

b) Acceso a los insumos y aparatología de la proveeduría de ABM.-

IV.- CAPACITACIONES

a) Participación en el programa de capacitaciones certificadas de la ABM.-

V.- ASESORAMIENTO

a) Por el asesoramiento permanente en derivaciones de prácticas bioquímicas de mediana y alta complejidad (derivaciones).-

b) Por la actualización, cambios o nuevas normas aplicables en materia de NBU.-

VI.- BIOQUIMICO REFERENTE INICIAL ASOCIADA (DIRECTOR TÉCNICO)

a) Bioquímica Roxana Tonetto Martín, Matricula N°1094, DNI 22.307.999.-

Bioq. MARÍA BEATRIZ DAMIANI
PRESIDENTE
Asociación Bioquímica de Mendoza